

1500023-05.2022.8.26.0646

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Marcela Corrêa Dias de Souza

Comarca: Urânia

Foro: Foro de Urânia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição. (RT.614/2756). No mesmo sentido, TJMG: RT. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urânia

Foro de Urânia

Vara Única

Avenida Barão do Rio Branco, 818, Urania-SP - cep 15760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500023-05.2022.8.26.0646 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500023-05.2022.8.26.0646

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON CELIO PINHEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Corrêa Dias de Souza

Vistos.

EMERSON CÉLIO PINHEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, pela prática dos fatos delituosos assim narrados na denúncia:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 12 de dezembro de 2021, por volta de 19h50min, na Rodovia SP 320 (Euclides da Cunha), Km 606, no município de Aspásia, nesta Comarca de Urânia, o denunciado ÉMERSON CÉLIO PINHEIRO, qualificado às fls. 06, 08 e 29, conduziu o veículo GM/Corsa Wind, cor azul, placas BLW2E10 - Turmalina - SP, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo o apurado, após a ingestão de bebida alcoólica, o denunciado ÉMERSON CÉLIO PINHEIRO conduzia o veículo GM/Corsa Wind pela Rodovia Euclides da Cunha, quando, na altura do Km 606, foi abordado por policiais militares rodoviários, após notícia de que trafegava de forma anormal pela via pública (em ziguezague).

Na oportunidade, os agentes da segurança pública constataram que ele apresentava sinais de embriaguez, tendo o teste do etilômetro apontado o resultado de 1,36 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido (fl. 07). Autorizada a colheita de

sangue (fl. 06), o resultado apontou quantidade de álcool por litro de sangue superior à permitida por lei - 2,6 g/L (fls. 10/12)".

A denúncia foi oferecida em 29 de março de 2022 (fls. 44/45) e recebida em 30 de março de 2022 (fls. 46/47).

O acusado foi citado (fls. 73) e apresentou resposta à acusação (fls. 80/82).

Houve a ratificação do recebimento da denúncia, bem como foi designada audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 89/93).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, bem como o acusado foi interrogado (fls. 124/125).

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos moldes preconizados na denúncia. Sustentou que as provas são firmes e suficientes a embasar o decreto condenatório. Pugnou pela procedência da ação penal (fls. 129/135)

A defesa do acusado, por sua vez, afirmou que o Ministério Público não apontou com detalhes a alteração da capacidade psicomotora. Salientou que o acusado estava andando e falando normalmente, não havendo nenhum acidente na pista e não expondo a grande risco a vida e o patrimônio de terceiro. Requereu a absolvição do acusado. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação da pena no mínimo legal, com a substituição por pena restritiva de direitos (fls. 136/141).

É, em síntese, o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada promovida pelo Ministério Público visando à condenação do acusado Emerson Célio Pinheiro como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo exame toxicológico (fls. 10/12), bem como pelas demais provas produzidas no decorrer da instrução processual.

A autoria também é inconteste.

O acusado Emerson Célio Pinheiro, em solo policial, a fls. 06, declarou que: "Sou legalmente habilitado para conduzir veículo automotor, categoria A/B. Hoje, estava na cidade de Santa Fé do Sul em um churrasco entre amigos, ocasião que ingeri algumas latinhas de cervejas. Já pela noite a caminho da minha casa, rodovia SP 320, município de Aspásia, fui abordado por policiais militares rodoviários. De pronto estacionei meu veículo e confessei que havia ingerido bebida, mas que não estava com a capacidade psicomotora alterada. Fui convidado a realizar o teste de etilômetro, resultando positivo para álcool, sendo então conduzido à Central de Polícia Judiciária de Jales, local onde autorizei a retirada de material sanguíneo. A abordagem policial foi realizada de forma pacífica, sem uso de algemas. Não tenho antecedentes criminais."

Em juízo, disse já foi processado anteriormente por embriaguez ao volante. Não foi preso. Confirma os termos da denuncia. Narrou que, no momento da abordagem, foi feito o teste do etilômetro. Afirmou que foi autorizada a colheita de sangue.

Contou que ingeriu "meia dúzia" de cervejas.

A testemunha arrolada pela acusação, Alex Benacci Barbato, na fase de inquérito policial, a fls. 25, disse que: "Sou Policial Militar Rodoviário com sede de exercício na cidade de Jales-SP e na data do fato eu estava de serviço juntamente com meu colega de farda PM HELDER, quando era realizado patrulhamento pela Rodovia Euclides da Cunha - SP 320- altura km 606, já no município de Aspásia-SP, quando foram informado acerca de um condutor de um veículo GM/Corsa Wind, cor azul, placas BLW2E10/Turmalina, estaria dirigindo zigue zagueando pela referida pista de rolamento. Foi feita a abordagem do mencionado veículo o qual era conduzido na ocasião por EMERSON CELIO PINHEIRO, onde este apresentava os sinais típicos de embriaguez alcoólica, ou seja, olhos avermelhados, forte odor etílico, fala desconexa e andar cambaleante. Diante da situação foi ele convidado ele a realizar o teste do etilômetro tendo resultado positivo para ingestão de bebida alcoólica - 1,36 mg/1. EMERSON ainda confirmou ter ingerido cerveja em um churrasco onde havia participado na cidade de Santa Fé do Sul, aduzindo ainda que estava com destino sua residência que fica no município de Turmalina-SP. EMERSON ainda frisou que não estava com sua capacidade psicomotora alterada, informando ainda que é devidamente habilitado. Foi EMERSON conduzido ao Plantão Policial para as devidas providências, sendo que autorizou espontaneamente a retirada de material sanguíneo para exame de contraprova conforme preceitua a legislação em vigor. Foi lavrada a ocorrência policial e a infração de transito competente"

Em juízo, disse que foram comunicados de que o acusado estaria conduzindo seu veículo de forma inconveniente pela via (ziguezagueando). Foi feita a abordagem do acusado e notaram que ele estava com sinais de embriaguez. Narrou que foi feito o teste do etilômetro, que resultou positivo para consumo de álcool. Contou que o acusado autorizou a colheita de sangue. Afirmou que o acusado foi colaborativo.

A testemunha arrolada pela acusação, Helder Willian Silva, em solo policial, a fls. 26, aduziu que: "Sou Policial Militar Rodoviário com sede de exercício na cidade de Jales-SP. Na data e horário do fato eu estava de serviço juntamente com meu colega de farda PM BARBATO, quando fomos informados acerca de um condutor de um veículo GM/Corsa Wind, cor azul, placas BIW2E10/Turmalina, estaria dirigindo ziguezagueando pela referida pista de rolamento. Foi feito o devido patrulhamento pela Rodovia SP 320 -Euclides da Cunha -, quando na altura do Km 606, pertencente ao município de Aspásia-SP, foi abordado o referido veículo, o qual era conduzido na ocasião por EMERSON CELIO PINHEIRO. Quando da abordagem foi constatado que EMERSON apresentava os sinais típicos de embriaguez alcoólica, ou seja, forte odor etílico, fala desconexa, olhos avermelhados e andar cambaleante, onde ele convidado a realizar o teste do etilômetro tendo resultado positivo para ingestão de bebida alcoólica - 1,36 mg/1. EMERSON informou que vinha de Santa Fé do Sul, onde participou de um churrasco, ingerindo assim algumas cervejas e que saiu daquela Santa Fé do Sul, com destino sua residência no município de Turmalina-SP. EMERSON ainda disse que não estava com sua capacidade psicomotora alterada, informando que é devidamente habilitado para conduzir veículo automotor. Foi EMERSON conduzido ao Plantão Policial para as devidas providências, sendo que autorizou espontaneamente a retirada de material sanguíneo para exame de contraprova conforme preceitua a legislação em vigor. Foi lavrada a ocorrência policial e a infração de transito competente."

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento e foram comunicados de que o acusado estava dirigindo o veículo de forma inconveniente e colocando em risco os usuários da via. Realizada a abordagem, verificaram que o acusado estava com a capacidade psicomotora alterada. O acusado fez o teste do etilômetro, o qual resultou positivo. Disse que o acusado autorizou a colheita de sangue na Delegacia. Esclareceu que o acusado estava conduzindo o veículo e não estava parado.

Eis as provas coligidas aos autos.

Dispõe o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro ser crime a conduta do agente que "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência".

Em complemento, dispõe o parágrafo primeiro do referido artigo que a alteração da capacidade psicomotora será constatada por (a) concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (b) sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Da leitura do dispositivo penal, verifica-se que o simples fato do agente dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, expondo terceiros a dano em potencial, já tipifica o delito, prescindindo-se de perigo concreto.

Nesse sentido:

"Apelação Criminal - Artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro - Agente que é surpreendido embriagado ao volante, conduzindo seu veículo em ziguezague - Configuração - Confissão e depoimento dos policiais e testemunhas - Comprovação de perigo concreto - Desnecessidade - (TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL N ° 990.09.042004-9 - Comarca de Araçatuba - 16ª Câmara Criminal - Rel. Des. BORGES PEREIRA - Voto nº 11.871, julgado em 16/03/2010).

Embriaguez na direção de veículo. Art. 306 do CTB. Preliminar de nulidade afastada. Consentimento do apelante para realização do exame de dosagem alcoólica. Autoria e materialidade comprovadas. Embriaguez comprovada por laudo. Desnecessidade de exigência da comprovação do perigo concreto. Penas e regime fixados corretamente, substituição mantida. Redimensionamento do prazo de suspensão da habilitação para dirigir, na proporção da fixação da pena corporal. Recurso parcialmente provido, rejeitada a preliminar. 306 CTB (31677920108260291 SP 0003167-79.2010.8.26.0291, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 25/10/2012, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/10/2012)

No caso dos autos, a conduta delituosa restou evidenciada.

Com efeito, os policiais militares rodoviários narraram que foram informados que o veículo conduzido pelo acusado estaria ziguezagueando pela pista. Disseram que fizeram a abordagem e o acusado apresentava sinais de embriaguez. Afirmaram que o acusado fez o teste do etilômetro e autorizou a colheita de sangue, apresentando resultado superior ao limite legal.

Neste ponto, saliente-se que o depoimento do policial é merecedor de confiança, como de resto qualquer outro depoimento, até que se prove o contrário. E, no contexto probatório apresentado nos autos, nada há para lhe retirar o crédito de que seja merecedor.

HUGO NIGRO MAZZILLI, de forma lapidar, assim se expressou sobre o testemunho de policiais:

Não merece o depoimento dos policiais uma eiva abstrata e genérica de suspeição. Se o Estado encarrega seus agentes do grave munus de defender a coletividade contra o crime, se os arma, se lhes dá poder de polícia, se lhes atribui a investigação de crimes e até o direito de prender pessoas e apreender bens, seria rematado contra-senso recusar-lhes a priori qualquer crédito ao seu depoimento, apenas porque são policiais. Ora, seu testemunho há de ser aferido no contexto instrutório, no seu todo, e se, longe de desmentido pela instrução, for com esta coerente, razão não há para recusá-lo (RT, 417:94). Ou mais, seria indesculpável dislate obrigar os

policiais a combaterem o crime e, depois, negar validade a seu subsequente depoimento. (in QUESTÕES CRIMINAIS CONTROVERTIDAS, Saraiva, 1999, pág. 776).

Nesse sentido, também se posiciona a jurisprudência pátria:

Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição. (RT.614/2756). No mesmo sentido, TJMG: RT. 444/406, 604/407; TJRJ: RT.595/423 etc.

Apelação do Ministério Público - Réus denunciados por furto duplamente qualificado tentado e corrupção ativa, em concurso material - Absolvição na instância anterior - Autoria e materialidade bem comprovadas, entanto - Palavras coerentes e uniformes da vítima - Depoimentos dos agentes policiais harmônicos desde a fase inquisitiva - Condenações de rigor - Prescrição em concreto da pretensão punitiva que se reconhece de ofício, todavia - Inteligência do art. 107, IV, c/c os arts. 109, V e 119 do CP - Recurso ministerial provido, reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade. (TJSP; Apelação 0019026-50.2011.8.26.0405; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 12ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Osasco - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/08/2017; Data de Registro: 01/09/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO DEFENSIVO EM BUSCA DA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OS POLICIAIS CONFIRMARAM OS FATOS COM RELATOS COERENTES ENTRE SI - NEGATIVA ISOLADA DO RÉU - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENAS APLICADAS NOS MÍNIMOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 0005382-56.2011.8.26.0238; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibiúna - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2017; Data de Registro: 17/08/2017)"

Não bastasse, em nenhum momento, seja na fase policial ou em juízo, o acusado trouxe aos autos quaisquer elementos probatórios que pudessem ser utilizados para desmerecer o relato prestado ou que pudessem indicar que o policial tinha motivos para imputar falsamente ao acusado crime que não cometeu.

Aliás, o próprio acusado confessou a prática delitativa, afirmando que realmente conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica.

E, como se sabe, a confissão judicial do acusado tem grande valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório amealhado. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais" (RTJ 88/371).

Anote-se, ademais, que a embriaguez foi comprovada por Laudo Pericial, já que, autorizada a colheita de sangue, o resultado do exame revelou que o acusado encontrava-se com 2,6 gramas de álcool por litro de sangue, quantia esta superior à permitida por lei (fls. 11).

Desse modo, conforme o já exposto, há elementos seguros que vêm confirmar a materialidade e autoria do delito que recai sobre o acusado. A prova carreada aos autos é forte e coesa e, por se enquadrar, a conduta do acusado, no conceito de fato típico e antijurídico, e não havendo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do acusado, deve ser considerada grave, já que o acusado dirigiu veículo automotor com teor alcoólico superior a 04 (quatro) vezes ao permitido por lei, evidenciando maior reprovabilidade do comportamento. O acusado não ostenta maus antecedentes (fls. 37). Sobre a conduta social do acusado e sua personalidade, não foram amealhados elementos suficientes a ensejarem maior repreensão, nos termos do decidido pelo STJ (HC 472.654 - DF, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019 - Informativo 643). Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. Diante destas circunstâncias, aplico a pena base acima do mínimo legal, resultando em 07 (sete) meses de detenção, 11 (onze) dias-multa e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea. Assim, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), retornando ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

O valor do dia-multa será de 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo a época dos fatos, pois não há, nos autos, informações sobre a real situação econômica do acusado que autorize fixá-lo acima desse patamar.

Diante da primariedade do acusado e do quantum de pena privativa de liberdade aplicada, deverá esta ser cumprida inicialmente em regime aberto (artigo 33, § 2º, alínea 'c', e § 3º, do Código Penal).

Pelos mesmos motivos, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária, no importe de 1 (um) salário mínimo, a ser revertido em favor de entidade assistencial a ser definida no juízo da execução, nos termos do artigo 45, parágrafo 1º, do Código Penal, uma vez que foram atendidos os requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II e III, do mesmo diploma.

Neste ponto, ressaltado entendimento anterior, deixo de adotar a prestação de serviços à comunidade como pena restritiva de direito no presente caso, vez que inexistem, nesta Comarca, entidades que prestam os serviços mencionados no artigo 312-A do Código de Trânsito Brasileiro, a saber:

- I - trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito;
- II - trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados;
- III - trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito;
- IV - outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito.

Assim, em que pese a determinação do artigo 312-A do Código de Trânsito Brasileiro, no caso concreto, a prestação de serviços à comunidade não se mostra adequada, considerando que se trata de cidade pequena, em que não há corpo de bombeiros e cujos atendimentos na Santa Casa local são muito limitados, quer seja pela escassez de ocorrências quer seja pela ausência de complexidade dos casos atendidos naquela

unidade de saúde.

Diante da substituição por restritiva de direito, não é cabível a suspensão da execução da pena (artigo 77, inciso III, do Código Penal).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o acusado EMERSON CELIO PINHEIRO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo (um trigésimo), e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97).

Preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, a ser revertido em favor de entidade assistencial a ser definida no juízo da execução.

Por não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá o acusado recorrer em liberdade, conforme artigo 387, parágrafo único, do mesmo diploma, salvo se estiver preso por outro motivo.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois incompatível com a natureza do delito praticado.

Por fim, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o acusado ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, a título de taxa judiciária, observada eventual concessão da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

- 1) Expeça-se guia definitiva para o cumprimento da pena;
- 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- 3) Comunique-se o IIRGD e proceda-se ao lançamento das informações pertinentes no Sistema Informatizado Oficial;
- 4) Comunique-se ao CONTRAN e ao Órgão de Trânsito do Estado responsável acerca da medida aplicada em relação à CNH do acusado (artigo 295 do Código de Trânsito Brasileiro);
- 5) Intime-se o acusado a entregar em juízo sua C.N.H. em 48 horas (artigo 293, parágrafo 1º, do Código de Trânsito Brasileiro); e
- 6) Nos termos do Provimento CG 05/2022 (disponibilizado no DJE em 13/05/2022, p. 31), não havendo recolhimento de fiança no presente caso, consigno que o acusado deverá ser citado para pagamento da multa penal apenas no Juízo da Execução Penal, ficando dispensada a intimação pelo Juízo de Conhecimento.

P.I.C.

Urania, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA